

עין משפט ונר מצוה

נב א מיי שס הל' נב טוש"ע שס ס"ו:
נב ג מיי פי"א מהל' עדות הלכה ז סמג לאזין ריד טור ש"ע ח"מ סמ"ן לד סעף ז:
נב ג מיי פ"י מהל' נחלות הלכה ו סמג עשין זו טוש"ע ח"מ ס"י רל סעף ז:
נב ד מיי פ"ה מהלכות זכרכות הל' ח סמג עשין זו טוש"ע א"ח ס"י קפד סע"י וס"י קל" ס"ד:



רבינו הגנאל

תנאי ר' אומר עם הארץ אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה. אמר ר' אלעזר עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו רבי כו'. אמר ר' יונתן עם הארץ מותר לקרוע כדג כו'. ואסור להתלות עמו בדרך כו'. ח"ר גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ תלמידי חכמים כו' ונשותיהם. שנה ופירש יתר מכולן. ח"ר ששה דברים נאמרו בעמי הארץ, ואין מוסרין להם עדות, ואין מקבלין מהן עדות, ואין מגלין להם את הסוד, ואין ממנין מהם אפטרופין על היתומים, ואין ממנין אותן אפטרופין על קופה של צדקה, ואין מתלוין עמחן בדרך. ויש אומרים אף אין מכריזין על אברן, ות"ק זימנין דנפיק מיניה זרעא מעליא [שנאמר] יכין וצדיק ילבש מתני'. וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קדש אף עבר צופים שורפו את פירוש שם מקום שעומד שם וצופה בכל צד, שורפו במקום שנוכר. ואם לא עבר הצופים חוזר כו'. עד כמה חזרזין, ר"מ אומר בין חמץ בין בשר קדש כביצה. ר' יהודה אומר זה זה בכזית. וחכמים אומרים בשר קדש כזית וחמץ (ככותבת) וכביצה. ואקשינן ורמינני עד כמה מומנין עד כזית, ר' יהודה אומר עד כביצה, מכלל דלר"מ כזית חשוב, ולר' יהודה כביצה, ומשני ר' יוחנן מוחלפת השיטה, כלומר הלף דביר ר' מאיר לר' יהודה ודברי ר' יהודה לר' מאיר, כי היכי דלא תיקשי דבריהן אדבריהן. אביי אמר לעולם לא תפוך, והתם בענין זימון בקראי פליגי, ר"מ סבר ואכלת זו אכילה, ושבעת זו שתיה, ואכילה כביצה, ר' יהודה אומר לך כנותר. מה נותר איסורו בכזית דאכילה כתב ביה אף חזרתו בכזית.

ממ:

אמר רב כהנא אי לאו דנסיב ר בהנחא לא גלאי. משמע שלא היה כהן והא דלמרינן בפ"ק דקדושין (דף ט.) רב כהנא שקל סודרא בפדיון הבן בשביל אשתו היה לוקח כדלמרינן בפ' הזרוע (חולין דף קלג.) רב כהנא הוה אכלי בשביל אשתו והא דלמר בפרק ערבי פסחים (לקמן ק"ג.) א"ל רב לרב כהנא פשוט נצילתא בשוקא ושקול אגרא ולא תימא כהנא [וגצרח] רבא אנה לא בשביל שהיה כהן אלא שכן היה שמו⁽¹⁾: **לא מצא בת נבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות**. משמע דגבאי צדקה עדיפי ממלמדי תינוקות והא דלמר בפרק השותפין (פ"ב ט.) והמשכילים זיהירו כוזהר הרקיע אלו גבאי צדקה ומלדיקי הרצים ככוכבים אלו מלמדי תינוקות ל"ל זוהר הרקיע עדיף מזהר כוכבים: **מה ארי דורם ואוכל**. פר"ת דורס ואוכל ואין ממתין עד שתמות אף עם הארץ אינו ממתין עד שתתפייס⁽²⁾:

וייש אומרים אף אין מכריזין ע"ל אבידתו. וא"ר מאין יודע שהיא של ע"ה⁽³⁾ ואור"י כגון ששיירא של ע"ה עוברת ורואינו שנפל מהם והשתא משמע דדוקא אין מכריזין על אבידתו אבל לגזול צידים לא אע"ג דלית ליה האי סברא דבסמון אפשר דנפיק מיניה ברא מעליא ומימיה לר"י אמאי ממונו אסור השתא גופו מותר שומתר לקורעו כדג ממונו לא כל שכן דכה"ג אמר בהגזל בטרם (פ"ק ק"ט.) ובע"ז (דף סו.) גבי מוסר למאן דלית ליה סברא דאפשר דנפיק מיניה ברא מעליא ונר"י לר"י דלעיל מיירי במכיר וכופר להכעיס⁽⁴⁾ דה"ל הריגתו כמו פיקוח נפש שהוא לסטין ומשוד על הדמים⁽⁵⁾ דאי לאו הכי יאף מותר להורגו ציום הכפורים שחל להיות בשבת הלא אפילו נכרי אסור וכן משמע הלשון על חיי אינו חס דמכיר וכופר⁽⁶⁾ דיש הרבה עניני ע"ה כדמוכח בסוטה פ' היה נוטל (דף כג.) ואור"י דמה שאנו מקנלים עדות מע"ה כדלמר בפרק חומר בקדש (מגינה כג.) תמאן מקנלים האידנא סהדותא מע"ה כרבי יוסי: **ואבילת זו אבילה**. נראה דהני שיעורי כזית וכביצה דלא הוי אלא אסמכתא וכן פ"ה בפרק מי שמתו (נרכות כ.) גבי הא דלמר בן מצנץ לאציו ומוקי לה כגון דאלא האז שיעור דרצנן ופ"ה שם דהיינו כזית וכביצה דמדלורייתא צעינן שציעה גמורה וכן מוכח התם דקאמר לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם ואכלת ושבעת וזכרכת והן מדקדקים על ע"אם שאלו (שם מ"ח.) אמר ינאי מלכא ומלכתא כרבי ריפתא ביהי הדדי

אמר מאן יהיב לן גצרא דמצנץ לן אייתוסהו לרבי שמעון בן שטח וכו' שמה וצריך להו וקאמר רבי שמעון בן שטח לגרמיה הוה דעבד דלעולם אינו מוציא אחרים ידי חובה עד שיאכל כזית דגן משמע דאם אכל כזית דגן היה מוציא אחרים ואי כזית דרצנן היכי מפיק להו הא אמר דלא אתי דרצנן ומפיק דלורייתא ואור"י דהיינו דוקא קטן אינו מוציא אותו שאלם שיעור דלורייתא אבל גדול אפילו לא אכלי כלל יכול להוציא אחרים מדלורייתא:

הדרן עלך אלו עוברין

אלו עוברין פרק שלישי פסחים

ואינו מקצנל לשומעים: גדולי הדור. אנשי מעשה ולדיקים: **כס גבאי צדקה**. שאין ממנין אלא אם כן טוידים וגלמנין: **נשותיהן שרץ**. שאיןן זהירות במלות: **עם כל בהמה**. שדומות לבהמה שאין להן לב להצין: **כי היא חייד ואורך ימיו על חייו לא חס**. ללמוד תורה ולחיות: **על חיי חבירו לא כל שכן**. ויש ללמד שמא יהרגנו: **ומגבו**.

דמו לא חיי כדלמרינן בשחיטת חולין (דף כ"ה.) קרעו כדג מטמא בזהל מיד ואף על גב שמפרפר ואמר רבי שמואל בר רב יוחנן ומגבו: **אילמלא צריזין אנו להם**. למזונותיהן ולעזרתם היו הורגין אותנו: **כאילו צועל ארוסו** בפניו. שמביישו: **מאורסה**. לכל קהילות יעקב: **שנה ופירש**. תלמיד ששנה ופירש מן התורה ויודע כמה תלמידי חכמים מגנים את עמי הארץ וכמה הם שפלים צענייהם שוגא יותר מכולם: **אין מוסרין לו עדות**. אין מומנין אותו לשמוע דבר להעיד עליו: **ואין מגלין לו סוד**. שום דבר סתר לפי שהולך רכיל ומגלה: **על היוםמוין**. שחשוד על הגזל: המוצא אצידה חייב להכריז כדלמרי' באלו מילואם (פ"מ כ"ה.) ועם הארץ לאו אחיך הוא דאינו עושה מעשה עמך: **מומנין**. שלשה שאליו באחת דמניס חייבין לזמן ואין ראיןן ליחלן: **ואכלת ושבעת**. מהאי קרא נפקא לן ברכת הזימון⁽¹⁾ בזרכות (דף מ"ח.): **חורסו**. ומדרצנן היא ואשיעור טומאתו אסמכוה וטומאת אוכלין כבביצה:

רבי עקיבא כ"שהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב אמר להן זה נושך ושובר עצם זה נושך ואינו שובר עצם: תניא היה רבי מאיר אומר כל המשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני ארי ⁽²⁾ מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים אף עם הארץ מכה ובוטל ואין לו בושת פנים: תניא רבי אליעזר אומר ⁽³⁾ אילמלא אנו צריכין להם למשא ומתן היו הורגין אותנו תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בוטל ארוסתו בפניו שנאמר יתורה צוה לנו משה מורשה אל תקרי מורשה אלא מאורסה גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל ונשותיהן יותר מהן: תנא שנה ופירש יותר מכולן תנו רבנן ששה דברים נאמרו בעמי הארץ יאין מוסרין להן עדות ואין מקבלין ממנו עדות ואין מגלין להן סוד יואין ממנין אותן אפטרופוס על היתומים ואין ממנין אותן אפטרופוס על קופה של צדקה ואין מתלוין עמהן בדרך ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו ותנא קמא ⁽⁴⁾ וזמנין דנפיק מיניה זרעא מעליא ואכיל ליה שנאמר ⁽⁵⁾ יכין וצדיק ילבש: וכן מי שיצא וכו': ⁽⁶⁾ למימרא דרבי מאיר סבר כביצה הוא דחשיב ורבי יהודה סבר כזית נמי חשיב ורמינדי ⁽⁷⁾ עד כמה הן מומנין יעד כזית ורבי יהודה אומר עד כביצה אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה אביי אמר לעולם לא תיפוך התם בקראי פליגי הכא בסברא פליגי התם בקראי פליגי רבי מאיר סבר ⁽⁸⁾ ואבילת זו אכילה ושבעת זו שתיה ⁽⁹⁾ ואכילה בכזית ורבי יהודה סבר ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה ואיזו זו בכביצה הכא בסברא פליגי דרבי מאיר סבר חזרתו ⁽¹⁰⁾ כטומאתו מה טומאתו בכביצה אף חזרתו בכביצה ור' יהודה סבר חזרתו כאיסורו

דעבד דלעולם אינו מוציא אחרים ידי חובה עד שמה וכו' שמה וצריך להו וקאמר רבי שמעון בן שטח לגרמיה הוה דעבד דלעולם אינו מוציא אחרים ידי חובה עד שיאכל כזית דגן משמע דאם אכל כזית דגן היה מוציא אחרים ואי כזית דרצנן היכי מפיק להו הא אמר דלא אתי דרצנן ומפיק דלורייתא ואור"י דהיינו דוקא קטן אינו מוציא אותו שאלם שיעור דלורייתא אבל גדול אפילו לא אכלי כלל יכול להוציא אחרים מדלורייתא:

מסורת הש"ס

א) [עירובין נה: א.] ב) ס"א ל"ג. ב) [סנהדרין ז: ע"ש.] ד) [חולין ז"ל אגמלי צ"ח] ע"י מוס' מנילה כ"ה. ד"ה אגמלא, א) ס) [נרכות מ. סנהדרין נט., א] ו) [נ"ב ק"ט.] ו) [נרכות מט: א.] ח) [נרכות דף מה. יומא דף עט: ט] ו) [יומא פ"א.] י) [לקמן קכ"א.] ב) [נרכות מה: א.] ג) [ג"ל המזון.] ד) [ג"ל המזון.] ט) [נ"ב ק"י.] ד"ה ואלו מחולין קלג. ד"ה ר"ס.) ט) [נ"ב ק"ט.] ח) [נ"ב ק"ט.] ד"ה הורסם מוס' חולין פ"א. ד"ה הורסם ומוס' ב"ק טז: ד"ה דרסן, ט) [נ"ב מוס' פ"מ כג: ד"ה אי דליכא]



תורה אור השלם

- אדור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן. דברים כז כא
- זאת תורת הבהמה ותעוף וכל נפש החיה הרימשת בפיגם ולכל נפש השרצת על הארץ. ויקרא יא יז
- לא תבאק את יי אלהיך לשמע בקלו ואל תבאק בו כי הוא חקיך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יי לאבתך לאברהם לצחק ולקעקב לתת להם: דברים ל כ
- תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב: דברים לג ד
- יכין וצדיק יקבש ויכסו נקי יתלים: יחזקאל כג
- ואבילת ונשבעת וברכת את יי אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך: דברים ח י



גליון הש"ס

נב' אביר ר"ע בשחיית ע"ה. ע"י כתובות סב. ע"צ מוס' ד"ה דהוא לנוע:



מוסף רש"י

עד כמה מומנין. מנצין על המון אחריו (יומא טז:) כמה יאכל עמסה ויתמיני עמסה זימון, ונפקא מינה להוציא ידי חובתן אם יתנו לו הסם לנכך (נרכות מ"ד.) מוחלפת השיטה. התנא שמדכין טעיה באחת מהן והולקיט שיעמו (לקמן נ"ה.) ואכילה בכזית. משמע (יומא פ"א.) חזרתו כטומאתו. שיעור חזרתו כשיעור טומאתו, מדי לחשיב לענין טומאה משב זה לענין חורה (נרכות מ"ח.)



מוסף תוספות

א. והוא רע לבריות. מוס' רס"ש. ב. הריגתו בכל עת מצוה היא והוצלת נפשות כיון שהוא רגיל בכך אע"פ שאין עושה כלום באותה שעה. רס"ש בפסקיו. ג. ועם הארץ

והכא דקאמרינן עלה דאין מכריזין על אבידתו וכו' בעם הארץ אחר מיירי. שם.